

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento de la **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD)** vigente en materia de protección de datos personales y privacidad, **COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LAS NAVES LTDA.**, en adelante “la Cooperativa”, informa a sus socios y clientes sobre el tratamiento de sus datos personales y solicita su consentimiento para dicho tratamiento.

Nombre de la Cooperativa: Cooperativa de Ahorro y Crédito Las Naves Ltda.

Dirección: Las Naves, Calle 12 de octubre y 10 de agosto.

Teléfono: [\(03\) 2996730](tel:032996730)

Correo Electrónico: info@cooplasnaves.fin.ec

Identificación del Delegado de Protección de Datos (DPO)

Nombre: Abg. Nathaly Roxana Barcenos Coles

Dirección: Las Naves, Calle 12 de octubre y 10 de agosto.

Teléfono: [\(03\) 2996730](tel:032996730)

Correo Electrónico: protecciondatospersonales@cooplasnaves.fin.ec

1. Principios del Tratamiento de Datos Personales

El tratamiento de sus datos personales se realizará bajo los siguientes principios establecidos en la **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD)**:

- **Juridicidad:** Los datos personales deben tratarse conforme a los principios, derechos y obligaciones establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales, esta ley y su reglamento.
- **Lealtad:** El tratamiento de datos debe ser leal y claro para los titulares, quienes deben estar al tanto de cómo se están manejando sus datos personales.
- **Finalidad:** Los datos deben ser tratados con fines determinados, explícitos, legítimos y comunicados al titular. No se pueden tratar datos para fines distintos a los inicialmente establecidos sin autorización.
- **Minimización de datos personales:** Los datos tratados deben ser pertinentes y limitados a lo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento.
- **Confidencialidad:** Los datos personales deben ser tratados de manera confidencial y solo ser accesibles a personas autorizadas.
- **Conservación:** Los datos personales deben ser conservados solo durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual fueron recogidos.
- **Seguridad de datos personales:** Los responsables del tratamiento deben implementar medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad de los datos personales y prevenir su acceso no autorizado, pérdida o destrucción.

2. Finalidad del Tratamiento de Datos Personales

Los datos personales que usted proporcione serán tratados para las siguientes finalidades:

Finalidades necesarias (no requieren consentimiento):

- Gestión operativa y administración de la relación contractual derivada de los servicios financieros ofrecidos por la Cooperativa.
- Cumplimiento de obligaciones legales, regulatorias y contractuales aplicables.
- Evaluación crediticia, análisis de riesgo y verificación de información para la prestación de servicios financieros.

Finalidades opcionales (requieren su consentimiento):

- Envío de información comercial, promociones, ofertas y campañas relacionadas con los productos y servicios de la Cooperativa.
- Contacto a través de medios electrónicos, telefónicos o digitales con fines informativos o comerciales.
- Uso de imagen para fines publicitarios.

El titular podrá aceptar o rechazar las finalidades opcionales, sin que ello afecte la prestación de los servicios principales ofrecidos por la Cooperativa.

3. Tipos de Datos Personales Recolectados

Se recolectarán y tratarán los siguientes tipos de datos personales:

- **Datos personales:** Nombres, Apellidos, cédula de identidad, código dactilar, fecha de nacimiento, edad, lugar de nacimiento, estado civil, etc.
- **Datos de contacto:** Dirección domicilio, dirección de trabajo, teléfono, correo electrónico, referencias personales, etc.
- **Datos laborales:** Instrucción académica, Cargo, historial laboral, etc.
- **Datos financieros:** Cuentas bancarias, saldo en las cuentas, ingresos y egresos, salario, etc.
- **Datos sensibles:** Solo se recolectarán y tratarán datos personales sensibles, tales como estado de salud, identidad de género, etnia, pasado judicial, cargas familiares u otros de naturaleza similar, con su consentimiento explícito y únicamente cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento de finalidades legítimas, aplicando medidas reforzadas de seguridad y confidencialidad conforme a la normativa vigente.

4. Base Legal del Tratamiento

El tratamiento de sus datos personales se realiza conforme a lo establecido en la **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD)** y su Reglamento General. La base legal para el tratamiento incluye:

- Su **consentimiento explícito** para el tratamiento de sus datos personales.
- El cumplimiento de **obligaciones legales** y contractuales.
- El **interés legítimo** de la Cooperativa, siempre que no prevalezcan sus derechos fundamentales.

El consentimiento será requerido únicamente cuando el tratamiento no pueda sustentarse en otra base de legitimación prevista en la normativa aplicable.

5. Derechos del Titular de los Datos Personales

De acuerdo con la **LOPD**, usted tiene los siguientes derechos:

- Acceso:** Conocer qué datos personales están siendo tratados y cómo.
- Rectificación:** Solicitar la corrección de datos inexactos o incompletos.
- Eliminación:** Solicitar la eliminación de sus datos cuando ya no sean necesarios para las finalidades para las que fueron recogidos.
- Oposición:** Oponerse al tratamiento de sus datos personales en ciertos casos, como el uso para mercadotecnia directa.
- Portabilidad:** Recibir sus datos personales en un formato estructurado y transmitirlos a otro responsable.
- Revocación del consentimiento:** Revocar su consentimiento en cualquier momento, sin que esto afecte la legalidad del tratamiento realizado antes de la revocación.
- No ser objeto de decisiones automatizadas:** No ser sometido a decisiones basadas únicamente en valoraciones automatizadas.

6. Procedimiento para Ejercer sus Derechos

Para ejercer sus derechos, puede presentar una **solicitud por escrito** o por **correo electrónico** dirigido al **Responsable del Tratamiento de Datos Personales** y al **Delegado de Protección de Datos (DPO)**, indicando claramente el derecho que desea ejercer. La solicitud debe incluir:

- Su nombre completo y copia de su documento de identidad.
- Descripción clara y precisa de los datos personales sobre los cuales desea ejercer el derecho.
- Medio de contacto para recibir notificaciones.

El responsable del tratamiento responderá a su solicitud en un plazo máximo de 15 días hábiles.

7. Transferencia de Datos Personales

Sus datos personales podrán ser transferidos a terceros únicamente en los casos permitidos por la Ley y para las finalidades descritas en este documento. En caso de transferencias internacionales, se garantizará que los destinatarios cumplan con los estándares de protección de datos establecidos en la LOPD.

8. Plazo de Conservación de los Datos

Sus datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades descritas en el presente documento, así como para atender obligaciones legales, regulatorias y contractuales aplicables.

Con carácter general, la Cooperativa conservará la información por los siguientes periodos:

- Datos relacionados con la relación contractual y servicios financieros: durante la vigencia de la relación y hasta 10 años posteriores a su finalización, cuando exista obligación regulatoria aplicable.
- Documentación contable, tributaria y contractual: hasta 7 años, conforme a la normativa aplicable.
- Registros de videovigilancia u otros medios de control: entre 30 y 90 días, salvo requerimiento de autoridad competente o existencia de incidentes.

Los plazos específicos de conservación serán gestionados internamente conforme a la Política de Retención de Datos de la Cooperativa.

Una vez cumplidos dichos plazos, sus datos personales serán eliminados o anonimizados de manera segura, conforme a la normativa vigente.

9. Seguridad de los Datos Personales

La cooperativa implementará medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad y confidencialidad de sus datos personales, incluyendo:

- Cifrado de datos.
- Control de acceso restringido a personal autorizado.
- Auditorías periódicas de los sistemas de información.

10. Consentimiento

El tratamiento de sus datos personales necesario para la gestión de la relación contractual, evaluación crediticia y cumplimiento de obligaciones legales no requiere su consentimiento, conforme a la normativa aplicable.

Usted podrá otorgar o negar su consentimiento para las siguientes finalidades opcionales:

- ☐ Envío de información comercial, promociones y ofertas de productos o servicios.
- ☐ Contacto a través de medios electrónicos, telefónicos o digitales.
- ☐ Uso de imagen para fines publicitarios.

En caso de tratamiento de datos personales sensibles, se solicitará su consentimiento explícito de manera independiente cuando corresponda. La negativa a otorgar el consentimiento para finalidades no necesarias no afectará la prestación de los servicios principales ofrecidos por la Cooperativa.

11. Revocación del Consentimiento

Usted puede revocar su consentimiento en cualquier momento, presentando una solicitud por escrito al **Responsable del Tratamiento de Datos Personales** y al **Delegado de Protección de Datos (DPO)**. La revocación no tendrá efectos retroactivos.

12. Consecuencias de no Proporcionar los Datos

En caso de que decida no proporcionar sus datos personales o revocar su consentimiento, la Cooperativa no podrá realizar los procesos que dependan de esos datos, lo que podría afectar la relación comercial o contractual.

13. Reclamaciones ante la Autoridad de Control

Si considera que sus derechos han sido vulnerados, tiene derecho a presentar una reclamación ante la **Autoridad de Protección de Datos Personales del Ecuador**.

Datos del titular y declaración de consentimiento

El titular declara que ha leído, comprendido y aceptado el contenido del presente documento, y que ha otorgado su consentimiento de manera libre, específica, informada e inequívoca conforme a las finalidades seleccionadas.

Para personas naturales:

Nombre del Titular:

Firma:

Cédula de Identidad:

Correo electrónico:

Fecha:

Teléfono:

Para personas Jurídicas:

Razón social:

Firma del representante legal:

RUC:

Nombre del representante legal:

Fecha:

Cédula del representante legal:

Correo electrónico:

Teléfono:

El firmante declara que, en caso de actuar en representación de una persona jurídica, cuenta con las facultades legales suficientes para otorgar el presente consentimiento en nombre de la misma.